

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1321/2532

นายวีระชัย คล้ายทอง
นางประทีป พลจันทิก กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสาม

โจทก์ฟ้องเรียกเงินกู้จากจำเลยตามสัญญาเดิม จำเลยให้การปฏิเสธว่ามีได้กู้และฟ้องแย้งขอให้โจทก์ชำระเงินที่จำเลยมอบให้โจทก์เป็นค่าติดต่อส่งคนไปทำงานต่างประเทศคืน โดยขอนำเงินดังกล่าวหักออกจากสัญญากู้ยืม ดังนี้ ฟ้องแย้งจึงเป็นคนละเรื่องคนละประเด็นกัน และไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิมอันศาลจะรับไว้พิจารณา

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมจำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธว่าไม่เคยกู้เงินและรับเงินจากโจทก์และฟ้องแย้งว่าจำเลยที่ ๒ ให้เงินโจทก์เป็นค่าบริการติดต่อส่งคนไปทำงานต่างประเทศจำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท ต่อมาโจทก์แจ้งให้จำเลยที่ ๒ เตรียมตัวเดินทาง จำเลยที่ ๑ จึงกู้เงินจากพี่สาวโจทก์จำนวน ๘,๐๐๐ บาท สำหรับติดตัวไปทำงาน โดยลงลายมือชื่อในแบบพิมพ์สัญญากู้ที่มีได้กรอกข้อความ แก่โจทก์ก็จัดการให้จำเลยที่ ๒ ไปทำงานต่าง

ประเทศไม่ได้ จำเลยที่ ๒ ทวงถามเงินคืนโดยขอหักหนี้จำนวน ๘,๐๐๐ บาท ออก
ด้วย ขอให้โจทก์ชำระเงินจำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท แก่จำเลย

ศาลชั้นต้นสั่งรับคำให้การจำเลยทั้งสอง ส่วนฟ้องแย้งไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม จึงไม่
รับ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มูลหนี้ตามฟ้องเดิมเป็นเรื่องที่โจทก์เรียกหนี้เงินกู้ตาม
สัญญาเดิม ส่วนฟ้องแย้งของจำเลยเป็นเรื่องกล่าวอ้างว่าโจทก์ไม่อาจปฏิบัติตาม
สัญญาต่างตอบแทนที่จะส่งจำเลยไปทำงานต่างประเทศได้ ขอเรียกค่าป่วยการที่
ชำระไปแล้วคืน ข้อเท็จจริงและหลักฐานที่จะนำสืบจึงเป็นคนละเรื่องคนละประเด็น
กัน ไม่มีความเกี่ยวพันกับมูลหนี้เดิมตามฟ้องของโจทก์ ชอบที่จำเลยจะนำคดีไปฟ้อง
ร้องเป็นอีกกรณีหนึ่งต่างหาก ที่ศาลล่างทั้งสองไม่รับฟ้องแย้งของจำเลยไว้พิจารณา
ชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สวัสดี รอดเจริญ-สอง สุขะบุญณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

ศาลจังหวัดสกลนคร -

ศาลอุทธรณ์ - นายสมภาพ โชติกวณิชย์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ